

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5099173-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: EDMAR RAMOS

IMPETRADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE TERESÓPOLIS

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA PARA DESTRANCAR RECURSO INOMINADO NÃO ADMITIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL QUE DEVE SER ANALISADO PELA TURMA RECURSAL, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 1.010, § 3º, DO CPC/2015 - PEDIDO DE GRATUIDADE QUE SERÁ ANALISADO NO MOMENTO OPORTUNO PELA TURMA RECURSAL - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER PARCIALMENTE SEGURANÇA**, para determinar que a autoridade coatora remeta o recurso inominado apresentado no processo de origem à distribuição das Turmas Recursais do Rio de Janeiro. O pedido de gratuidade deverá ser analisado no momento oportuno. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. A presente decisão foi **REFERENDADA** pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2025.

5099173-97.2024.4.02.5101

510015110049 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5099173-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: EDMAR RAMOS

IMPETRADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE TERESÓPOLIS

RELATÓRIO

Não cabe recurso de agravo contra a decisão atacada.

Entretanto, a impugnação foi recebida como de **MANDADO DE SEGURANÇA** com pedido liminar impetrado por EDMAR RAMOS contra ato praticado pelo juízo da 1ª Vara Federal de Teresópolis, que indeferiu o pedido de gratuidade da parte autora e determinou a intimação do "autor para recolher as custas processuais, no prazo de 48hs, sob pena de deserção".

O pedido liminar foi deferido (evento 3, DESPADEC1).

Foram prestadas informações pela autoridade impetrada (evento 13, OFIC1), nos seguintes termos:

"Na sequência, em cumprimento ao determinado por Vossa Excelência, foi oportunizada vista à parte contrária para contrarrazões, para posterior encaminhamento dos autos às Turmas Recursais.

Registro que, ao que se deduz da documentação acostada, o Autor percebe rendimentos líquidos em torno de R\$ 5.600,00 (Evento 1.20), os quais, somados aos proventos pagos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis - TEREPREV, totalizou um rendimento bruto anual de R\$ 85.095,74 no ano-calendário de 2022 (Evento 1.17). Além do

mais, deixou a parte interessada de anexar documentação comprobatória de gastos com saúde ou quaisquer outros, o que milita em desfavor da tese autoral e corrobora o entendimento anteriormente adotado por este Juízo."

A União manifestou-se, requerendo a manutenção da decisão impugnada.

O Ministério Público Federal não apresentou parecer.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, somente se admite a impetração de mandado de segurança contra ato judicial se houver abusividade, teratologia, a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da prática do ato judicial impugnado, **desde que não seja possível a interposição de recurso passível de atribuição de efeito suspensivo, in verbis:**

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, em situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, admite-se que a parte se utilize do mandado de segurança contra ato judicial, o que não se verifica no caso em exame.

2. O acórdão impugnado - proferido pela Terceira Turma nos autos do AgRg no Ag 1.196.710/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - atuou mediante plena observância das normas de regência, ao manter decisão do relator que não conheceu do agravo de instrumento em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas no ato de interposição do recurso especial, não configurando a prática de nenhum ato com os vícios acima referidos.

3. O fato de a parte ter percorrido todas as instâncias jurisdicionais e, eventualmente, interposto todos os recursos cabíveis, por si só, não autoriza a impetração do mandado de segurança.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no MS 17.857/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2012, DJe 19/11/2012)

Essa também é a orientação expressa do FONAJEF em seu Enunciado nº 88: *"Não se admite Mandado de Segurança para Turma Recursal, exceto na hipótese de ato jurisdicional teratológico contra o qual não caiba recurso"*.

No presente caso, o mandado de segurança é cabível e adequado.

A uma porque não há previsão legal de cabimento de recurso contra a decisão atacada (exercício de juízo de admissibilidade de recurso nominado em 1ª instância pela eventual declaração de deserção pelo indeferimento do pedido de gratuidade).

A duas porque a referida decisão é aparentemente teratológica, uma vez que inexistente previsão legal de juízo de admissibilidade do recurso nominado em 1ª instância.

Terceiro, esta Relatoria, diante da ausência de pacificação nesta 2ª Região, tem aplicado por analogia o critério definido no IRDR n. 25 do TRF4, que estabeleceu que: *"faz jus à gratuidade de justiça o litigante cujo rendimento mensal não ultrapasse o valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social"*.

No sistema dos Juizados Especiais Federais, em caso de lacuna na Lei 10.259/2001, deve-se aplicar, subsidiariamente, as Leis do microsistema dos Juizados (Leis nº 9.099/1995 e 12.153/2009), por expressa autorização do art. 1º da Lei dos JEFs e, ainda, não preenchida a lacuna, o Código de Processo Civil, nos termos do art. 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942).

Nesse diapasão, o CPC/73 já era aplicado aos JEFs, consagrando o juízo de admissibilidade do recurso nominado em 1º grau. Todavia, com o advento do CPC/2015, essa sistemática mudou, uma vez que as leis dos Juizados Especiais são silentes quanto a este ponto, o que reclama a aplicação do (atual) CPC, assim como era feito na sistemática do código anterior. O CPC de 2015, por sua vez, estabelece em seu art. 1.010, § 3º, o seguinte:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Não é dado ao Poder Judiciário, em respeito à tripartição de funções, a função de legislador positivo, não sendo legítima a criação de hipóteses de inadmissibilidade de recursos ao arrepio da lei.

Essa também é a posição dominante da doutrina, do FONAJEF e do próprio FORAJEF da 2ª Região, senão vejamos:

Enunciado 474 do FPPC: *recurso nominado interposto contra sentença proferida nos juizados especiais será remetido à respectiva turma recursal independentemente de juízo de admissibilidade.*

Enunciado 182 do FONAJEF: *O juízo de admissibilidade do recurso nominado deve ser feito na turma recursal, aplicando-se subsidiariamente o art. 1.010, §3º, do CPC/2015.*

Enunciado nº 79 do FORAJEF da 2ª Região: *Não há mais o juízo prévio de admissibilidade do recurso nominado, aplicando-se o art. 1.010, § 3º do nCPC no âmbito dos juizados especiais federais.*

Portanto, a teratologia da decisão justifica a impetração do presente *writ*. Nessa linha, a tutela provisória da evidência deve ser acolhida. A probabilidade do direito ficou demonstrada a partir de toda a argumentação ao norte e o perigo de dano é evidente, constatável *ictu oculi*, uma vez que o ato viola o devido processo legal.

Assim, sendo o ato combatido contrário à sistemática dos Juizados Especiais Federais e do Código de Processo Civil, recebo o mandado de segurança e defiro a liminar requerida contra a decisão que negou seguimento ao recurso nominado em primeira instância, cabendo seu processamento com a remessa do recurso interposto nos autos originários ao setor de distribuição das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Por fim, recentemente o STJ decidiu que **"O enquadramento na faixa de isenção de imposto de renda não deve ser utilizado como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita"** (STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 2.441.809-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, **julgado em 8/4/2024**), no sentido de que o simples fato de a parte comprovar que os seus rendimentos anuais estão na faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) não é suficiente para se reconhecer que ela tenha direito à gratuidade da justiça. O STJ afirma que não se pode adotar o enquadramento na faixa de isenção de imposto de renda como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Nas palavras do Min. Relator: *"a faixa de isenção do Imposto de Renda não pode ser tomada como único critério na aferição da condição de necessidade do postulante (AgInt no REsp. 1.372.128/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 26.2.2018), devendo ser sopesados outros fatores, como o impacto das despesas do processo e consequências da lide sobre a receita do postulante"*.

Ante o exposto, **voto por CONCEDER PARCIALMENTE SEGURANÇA**, para determinar que a autoridade coatora remeta o recurso nominado apresentado no processo de origem à distribuição das Turmas Recursais do Rio de Janeiro. O pedido de gratuidade deverá ser analisado no momento oportuno. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se.